

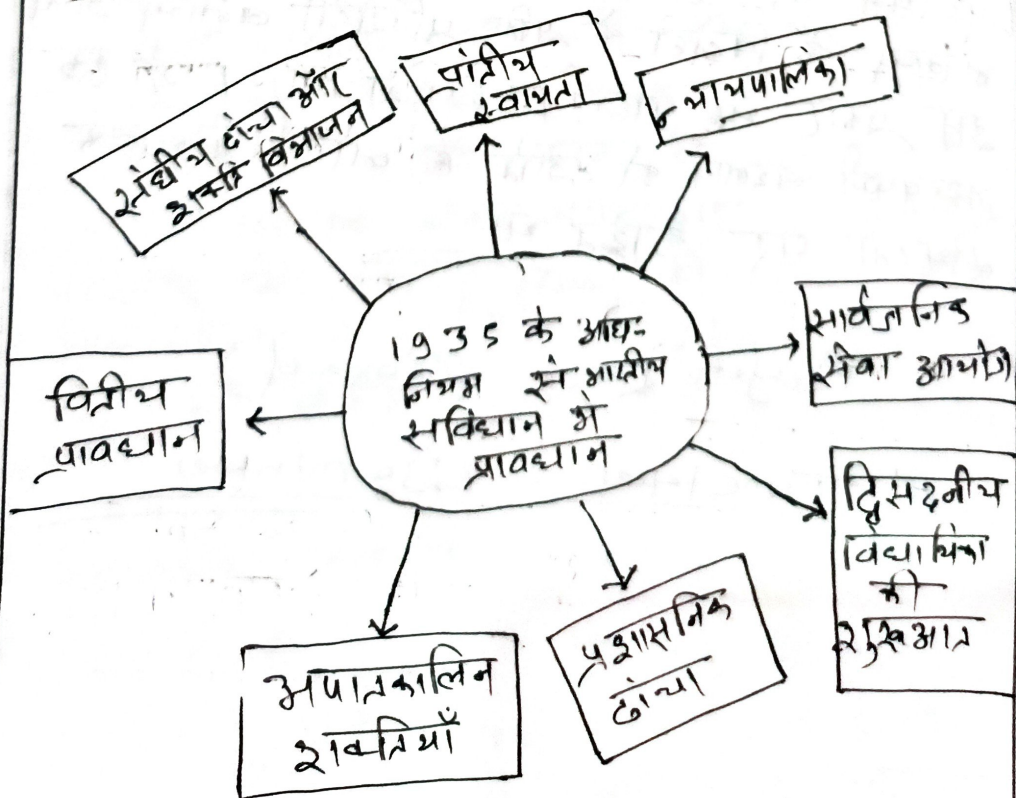
प्रश्न

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किये गए

उत्तर

भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संघीय संरचना और स्वशासन की शुरुआत करना था, जबकि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में था। इस अधिनियम ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने संघीय ढांचे, प्रांतीय स्वायत्तता, अपात्रकाल और शासन के कुछ मूलभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया जो बाद में भारतीय संविधान (1950) के लिए प्रेरणा स्रोत बनें

* * 1935 भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किये गए



संघीय ढांचा और शक्ति विभाजन

- इस अधिनियम ने पहली बार भारत को एक संघीय ढांचा में ढाला। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जो भारतीय संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और शेषवर्गीय सूची के रूप में देखा जाता है। यह संघीय व्यवस्था आज भी भारतीय शासन का मूल ढांचा है।

प्रांतीय स्वायत्तता

- इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्तता दी जिससे उन्हें आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति मिली। भारतीय संविधान ने भी राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जिससे वे अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा कर सकें।

संघीय न्यालय

इस अधिनियम के तहत संघीय न्यालय की स्थापना हुई। यह भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यालय के रूप में विकसित हुआ है जो संवैधानिक व्याख्या और न्याय का सर्वोच्च निकाय है।

सार्वजनिक सेवा आयोग

- इस अधिनियम ने सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की जो सरकारी सेवाओं में नर्ती के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में जारी है।

द्विसदनीय विधानिका की शुरुआत

इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधानिका की स्थापना की जिसमें संघीय विधानसभा (मिनला सदन) संघीय परिषद (उच्च सदन) थी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्य सभा के रूप में परिलक्षित है।

प्रशासनिक ढांचा

- इस अधिनियम ने प्रशासनिक ढांचे, जैसे गवर्नर की नियुक्ति की जिसे भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका के रूप में शामिल किया गया है।

अपात्रकालिन शक्तियाँ

इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और गवर्नर को अपात्रकालिन शक्तियाँ दी जिसे संकट में उपयोग किया जा सकता था। यह अवधारणा भारतीय संविधान में अनु 352, 356 और 360 के रूप में मौजूद है।

वित्तीय प्रावधान

- केन्द्र और प्रांतों के बीच राजस्व के वित्तारे की व्यवस्था को भारतीय संविधान में वित्त आयोग (अनु 280) के रूप में अपनाया गया है।

* निरुद्ध

भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके संघीय ढांचे, प्रोटीन स्वायत्तता, सार्वजनिक सेवा, आपातकालीन शक्तियाँ जैसे प्रावधानों ने आधुनिक भारतीय राज्य की नींव रखी एवं भारत को एक संघीय लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आज भी भारतीय शासन प्रणाली की रीढ़ है।

रजुका हल्लर (अध्यापक)